

منظومة في أحكام الفقه

- (١) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَدْ فَقَّهَا
(٢) فَعَلِمُوا، وَعَمِلُوا، وَعَلَّمُوا
(٣) فَكَانُوا فِي الدِّينِ الْقَوِيمِ قَادَةَ
(٤) فَهُمْ نُجُومُ الْأَرْضِ لِلْسُّلُوكِ
(٥) قَدْ حَفِظُوا شَرِيعَةَ الْإِسْلَامِ
(٦) جَزَاهُمْ الرَّبُّ الرَّحِيمُ عَنَّا
(٧) وَهَذِهِ مَنَظُومَةٌ قَصْدِي بِهَا
(٨) فِي فَهْمِ أَحْكَامِ تَفِيدِ الْمُبْتَدِي
(٩) أَرْجُو مِنَ الرَّحْمَنِ تَتِمِيمًا لَهَا
- فِي دِينِهِ الْأَبْرَارَ أَصْحَابَ النُّهَى
وَصَبَرُوا عَلَى الْأَذَى وَأَخْلَصُوا
بِهِمْ يَوْمُ اللَّهِ مَنْ أَرَادَهُ
وَهُمْ رُجُومُ الْمُلْحِدِ الْأَفُوكِ
وَضَبَطُوا قَوَاعِدَ الْأَحْكَامِ
وَعَنْ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ مِنَّا
تَيْسِيرُ أَحْكَامٍ قَدْ اعْتُنُوا بِهَا
مَنْ كُتِبَ أَصْحَابُ الْإِمَامِ أَحْمَدِ
فِي اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى خَلَاصًا لَهَا

كتاب الطهارة

- (١٠) وَاعْلَمْ بِأَنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ أَوْ نَجِسٌ
(١١) فَالْأَوَّلُ: الْمَاءُ الَّذِي لَمْ يَنْتَقِلْ
(١٢) وَالطَّاهِرُ الْمَاءُ الَّذِي تَغَيَّرَا
(١٣) أَوْ كَانَ مَعْصُورًا مِنَ الْأَشْجَارِ
(١٤) وَالثَّالِثُ: الْقَلِيلُ لَاقَى لِلنَّجَسِ
(١٥) فَإِنْ يَزُلْ بِنَفْسِهِ التَّغْيِيرُ
- أَوْ طَاهِرٌ غَيْرُ الطَّهْوَرِ وَالنَّجَسِ
عَنْ حَالِهِ الْأَوَّلَى بِعَارِضٍ نُقِلَ
بِالطَّاهِرَاتِ لَا تُرَابٌ غَيْرَا
أَوْ قَدْ زَالَ مُوجِبُ الْإِطْهَارِ
أَوْ مُطْلَقًا إِذَا تَغَيَّرَ بِالنَّجَسِ
أَوْ نَزَحَ أَوْ إِضَافَةً فَيَطْهَرُ

باب الآنية

- (١٦) كُلُّ إِنَاءٍ طَاهِرٍ مُبَاحٌ
(١٧) سِوَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ الْمَشُوبِ
- لَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ مِنْ جُنَاحٍ
وَالْجُزْءُ لِلْإِنْسَانِ وَالْمَغْضُوبِ

- (١٨) أَوْ كَالسِّقَا وَخَمِرِ الْإِنَاءِ
مَعَ ذِكْرِكَ اسْمَ اللَّهِ تَنْفِي الدَّاءِ
- (١٩) وَكُلُّ شَيْءٍ فِي الْحَيَاةِ طَاهِرٌ
فَشَعْرُهُ بَعْدَ الْمَمَاتِ طَاهِرٌ

باب الاستنجاء وآداب التخلي

- (٢٠) يَكْفِي الْفَتَى مِنْ نَجْوِهِ أَحْجَارٌ
ثَلَاثَةٌ فَصَاعِدًا أَطْهَارٌ
- (٢١) مَا فِيهِ مِنْ رَوْثٍ وَلَا عَظْمٍ وَلَا
نَجَاسَةٍ، وَلَا مَا لَيْسَ مُنْقِيًا
- (٢٢) وَاسْتَعْمِلِ الْآدَابَ عِنْدَ الْخَارِجِ
لِتَعْتَلِيَ أَعْلَى ذُرَى الْمَنَاهِجِ
- (٢٣) سَمِّ الْإِلَهَ وَاسْتَعِذْ فِي الْمَدْخَلِ
وَاجْلِسْ عَلَى الْيُسْرَى وَبِهَا فَادْخُلِ
- (٢٤) وَاقْصِدْ مَكَانًا سَاتِرًا بَعِيدًا
وَاسْكُتْ وَلَا تَمْكُثْ بِهِ شَدِيدًا
- (٢٥) وَقَدِّمِ الْيُمْنَى إِذَا خَرَجْتَ
مُسْتَغْفِرًا مَوْلَاكَ إِذْ خَلَصْتَ
- (٢٦) وَيَحْرُمُ اسْتِقْبَالُ بَيْتِ اللَّهِ
أَوْ عَكْسُهُ فَلَا تَكُنْ بِالسَّاهِي
- (٢٧) أَوْ فِي الطَّرِيقِ أَوْ ظِلَالٍ نَافِعٍ
أَوْ مُثْمِرِ الْأَشْجَارِ وَالْمَنَاقِعِ
- (٢٨) وَيُكْرَهُ التَّخْلِي فَوْقَ النَّارِ
أَوْ الرَّمَادِ أَوْ بِذِي الْأَحْجَارِ

باب السواك

- (٢٩) إِنَّ السَّوَاكَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ
لَا سِيَّمَا أَوْقَاتُهُ الْمُؤَكَّدَةُ
- (٣٠) مِثْلُ الصَّلَاةِ وَالْوُضُوءِ أَوَّلُهُ
وَالِانْتِبَاهِ وَالتَّغَيُّرِ آخِرُهُ
- (٣١) وَمِنْ عَظِيمِ مَنَّةِ الرَّحْمَانِ
تَثْمِيمُهُ لِفِطْرَةِ الْإِيمَانِ
- (٣٢) بِالطِّيبِ وَالنِّكَاحِ وَالْخِتَانِ
وَالْقَصِّ لِلشُّعُورِ وَالْبَنَانِ

باب الوضوء

وَابْدَأْ بِمَا بِهِ الرَّحْمَانُ يَجْزِي	(٣٣)	سَمِ الْإِلَهِ وَانْوِ عِنْدَ الطُّهْرِ
إِنْ كُنْتَ تَبْغِيهَا تَجِدْهَا دَانِيَهُ	(٣٤)	وَاسْتَكْمِلْنَ شُرُوطَهُ الثَّمَانِيَهُ
طُهُورُ مَاءٍ كَوْنُهُ يَجُوزُ	(٣٥)	الْعَقْلُ وَالْإِسْلَامُ وَالتَّمْيِيزُ
وَقَطْعُهُ بِمَاءٍ أَوْ حِجَارِهِ	(٣٦)	كَذَا انْقِطَاعُ مُوجِبِ الطَّهَارَةِ
مَعَ الثَّلَاثِ وَحُضُورِ الْبَالِ	(٣٧)	وَكُلُّ هَذَا لَا زِمَ اغْتِسَالِ
وَالدَّلِيلُ لِلْأَعْضَاءِ بِالْكَمَالِ	(٣٨)	تَقْدِيمُهُ الْيُمْنَى عَلَى الشِّمَالِ
وَاحْرِضْ عَلَى الْمَسْنُونِ كَاسْتِقْبَالِ	(٣٩)	سِوَى الْآخِرِ فَاحْفَظْ مَقَالِي
تَقْدِيمِ رَأْسِ قَبْلَهَا مُسْتَحْسَنُ	(٤٠)	وَأَمْسَحْ لِرَأْسِ مَرَّةً وَالْأُذُنَ
بَعْدَ الْفَرَاغِ فَافْهَمْ الْمَوَارِدَ	(٤١)	كَمَا اسْتَحَبُّوا قَوْلَهُ لِلْوَارِدِ

باب المسح على الخفين

عَلَى طَهَارَةٍ وَقَدْ سَتَرْتَ	(٤٢)	وَأَمْسَحْ عَلَى الْخُفَيْنِ إِنْ لَبِستَ
وَتَلْتُهُنَّ لِلْمُقِيمِ الْحَاضِرِ	(٤٣)	ثَلَاثَةَ الْأَيَّامِ لِلْمَسَافِرِ
وَالْجَبْرِ مِنْ شَخْصٍ عَلَى عِظَامِهِ	(٤٤)	وَهَكَذَا الْخِمَارُ وَالْعِمَامَةُ

باب نواقض الوضوء

مَنْ السَّبِيلِ مُطْلَقًا إِذَا خَرَجَ	(٤٥)	وَيَنْقُضُ الْوُضُوءَ كُلُّ مَا خَرَجَ
وَكُلُّ أَمْرٍ فِيهِ الْعَقْلُ يَخْفَى	(٤٦)	وَالدَّمُ وَالْقَيْءُ الْكَثِيرُ عُرْفًا
لِشَهْوَةٍ مِنْ دُونِ مَسِّ الْخُنْثَى	(٤٧)	وَمَسِّ فَرْجٍ وَمَسِّسِ أَنْثَى
وَرِدَّةُ الْإِنْسَانِ نَحْوَ الْكُفْرِ	(٤٨)	وَعَسْلُ مَيْتٍ وَلُحُومِ الْجُزْرِ
فِي الطُّهْرِ وَالْأَحْدَاثِ إِذْ جَزَمْتَ	(٤٩)	وَأَعْمَلْ عَلَى الْيَقِينِ إِنْ شَكَّكَتَ
أَعْنِي الْحَدَثَ، وَخَمْسَةٌ فِي الْأَكْبَرِ	(٥٠)	ثَلَاثَةٌ مَحْظُورَةٌ فِي الْأَصْغَرِ

باب الغسل

- (٥١) وَيَلْزَمُ الْغُسْلُ مِنَ الْخُرُوجِ
(٥٢) وَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالْإِسْلَامِ
(٥٣) وَيُنْدَبُ الْغُسْلُ لِكُلِّ عِيدٍ
(٥٤) وَالْغُسْلُ لِلْإِحْرَامِ وَالْإِفَاقَةِ
(٥٥) فَمَنْ نَوَى بِغُسْلِهِ مَنُذُوبًا
(٥٦) وَيَنْدَرِجُ حُكْمُ الْحَدَثِ فِي الْأَكْبَرِ
- لِلْمَاءِ دَفْقًا أَوْ مِنَ الْوُلُوجِ
وَالْمَوْتِ تَتِمِيمًا لِذِي الْأَحْكَامِ
وَجُمُعَةٍ فِي قَوْلِنَا الْأَكِيدِ
مِنَ الْغَشِيِّ وَالَّتِي تَهْرَاقُهُ
مَعَ وَاجِبٍ يُحْصِلُ الْمَطْلُوبَا
إِذَا نَوَاهُ لَمْ يَجِئْ بِالْأَصْغَرِ

باب التيمم

- (٥٧) وَمِنْ عَظِيمٍ مَنَّةُ الْمُعِيدِ
(٥٨) وَهُوَ التُّرَابُ الطَّاهِرُ الْمُبَاحُ
(٥٩) وَالْفَرْضُ مَسْحُ الْوَجْهِ وَالْكَفَيْنِ
- إِنْ لَمْ نَجِدْ مَاءً فَبِالصَّعِيدِ
بِهِ الَّذِي بِالْمَاءِ يُسْتَبَاحُ
بِضَرْبَةٍ تَكْفِي أَوْ اثْنَتَيْنِ

باب إزالة النجاسة

- (٦٠) تَطْهِيرُ أَرْضٍ نُجِسَتْ تَعْمِيمُهَا
(٦١) وَالْبَوْلُ لِلصَّغِيرِ يَكْفِي نَضْحُهُ
(٦٢) وَاغْسِلْ مِنَ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ
(٦٣) وَمُسْكِرٍ قَدْ مَاعَ كَالنَّجَاسَةِ
(٦٤) إِلَّا الْجَرَادَ وَالسَّمَكَ وَالْأَدَمِي
(٦٥) وَالْهَرَّ جَزْمًا فِي الْحَيَاةِ قَدْ طَهَّرَ
(٦٦) وَكُلُّ شَيْءٍ أَكَلَهُ مُحَرَّمٌ
(٦٧) وَعَكْسُ هَذَا حُكْمُهُ بِعَكْسِهِ
- بِالْمَاءِ حَقًّا أَوْ يُزَلْ رَمِيمُهَا
وَمِثْلُ ذَا يَا خِلْ قَيْدُ شَرْحِهِ
سَبْعًا مَعَ التُّرَابِ بِالتَّخْيِيرِ
وَاحْكُمْ عَلَى الْمَيْتَاتِ بِالنَّجَاسَةِ
وَكُلُّ نَفْسٍ لَا تَسِيلُ بِالْدَّمِ
وَكُلُّ شَيْءٍ دُونَهَا كَمَا اشْتَهَرَ
فَفَضْلَاتُهُ كُلُّهَا تُحَرَّمُ
إِلَّا الَّذِي طَعَامُهُ مِنْ نَجْسِهِ

باب الحيض

(٦٨)	وَالْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ يَمْنَعَانِ	لِلصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَالْقُرْآنِ
(٦٩)	كَذَا الطَّوَافِ وَدُخُولِ الْمَسْجِدِ	وَالْحَيْضُ لِلطَّلَاقِ فَافْهَمْ مَقْصِدِي
(٧٠)	وَالْمُسْتَحَاضَةُ تَجْلِسُنَ الْعَادَةَ	أَوْ تَجْلِسُنَ لِتَمَيِّزِ بَعْدِ الْعَادَةِ
(٧١)	وَتَفْعَلُ الصَّوْمَ مَعَ الصَّلَاةِ	مَعَ عَضْبِهَا وَالطُّهْرَ لِلْأَوْقَاتِ

باب الأذان

(٧٢)	وَيَلْزِمُ الْأَذَانَ لِلصَّلَاةِ	بِكُلِّ وَقْتٍ غَيْرِ ذِي الْفَوَاتِ
(٧٣)	يُقَاتِلُ الْإِمَامُ قَوْمًا تَرَكَوْا	إِذْ تَرَكَهُ شِعَارُ قَوْمٍ أَشْرَكُوا
(٧٤)	وَسُنَّ لِلْفَرْدِ وَفِي الْأَسْفَارِ	وَكَوْنُ مَنْ أَدَّنَ ذَا جِهَارٍ
(٧٥)	مُسْتَقْبَلًا مُرْتَبِلًا أَمِينًا	مُرْتَبًا مُوَالِي التَّائِدِينَ
(٧٦)	وَسُنَّ قَوْلُ سَامِعٍ كَمِثْلِهِ	وَقَوْلُهُ لِيُؤَدِّ مِنْ بَعْدِهِ

باب شروط الصلاة

(٧٧)	وَتِسْعَةُ شُرُوطِهَا تَمَامُ	الْعَقْلِ وَالتَّمْيِيزِ وَالْإِسْلَامِ
(٧٨)	طَهَارَةٌ مَعَ قُدْرَةٍ وَسُتْرِهِ	وَالْوَقْتُ وَاسْتِقْبَالُنَا لِلْقِبْلَةِ
(٧٩)	وَنِيَّةٌ مَحَلُّهَا فِي الْقَلْبِ	قَصْدُ الْعَمَلِ تَقَرُّبًا لِلرَّبِّ

باب أركان الصلاة

- (٨٠) أَرْكَانُهَا تِسْعٌ وَخَمْسٌ تَكْمِلُهُ
(٨١) وَبَعْدَهَا الرُّكُوعُ ثُمَّ الرَّفْعُ
(٨٢) وَبَعْدَهَا السُّجُودُ فَوْقَ السَّبْعِ
(٨٣) وَرَتَّبَ الْأَرْكَانَ رُكْنًا رُكْنًا
(٨٤) وَاخْتَمَ بِتَسْلِيمٍ مَعَ الشَّهَادَةِ
- تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ ثُمَّ الْفَاتِحَةُ
مِنَ الرُّكُوعِ وَاعْتِدَالُ تَبَعِ
وَالرَّفْعِ مِنْهُ، وَكَذَاكَ الْجَلْسَةُ
وَكَانَ بِهَا جَمِيعًا مُطْمَئِنًّا
مُصَلِّيًا عَلَى الرَّسُولِ أَحْمَدِ

فصل في الواجبات والسنن

- (٨٥) وَكُلُّ قَوْلٍ فِي انْتِقَالٍ وَاجِبٌ
(٨٦) وَيُكْرَهُ التَّغْمِيزُ فِي الصَّلَاةِ
(٨٧) وَهَكَذَا تَبَسُّمٌ وَفَرْقَعَةٌ
(٨٨) وَفِعْلُ شَيْءٍ مُشَبِّهِ الْبَهَائِمِ
- وَعَبْرٌ هَذَا سُنَّةٌ لَا وَاجِبُ
وَالْكَفُّ لِلثِّيَابِ وَالتَّيَاتِ
وَوَضْعُ الْكَفَّيْنِ فَوْقَ الْخَاصِرَةِ
وَكَوْنُ قَلْبٍ فِي سِوَاهَا هَائِمٌ

فصل مبطلات الصلاة

- (٨٩) وَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ إِنْ لَمْ تَفْعَلِ
(٩٠) أَوْ فَعَلَ شَيْءٌ كَانَ مِنْهَا بِهَا
- كُلُّ الشُّرُوطِ وَالْأَرْكَانِ فَاعْقِلِ
لَا فِعْلَ شَيْءٍ قَدْ نُهِيَ بِغَيْرِهَا

باب سجود السهو

- (٩١) وَسَجَدَتَا السَّهْوِ فَتُشْرَعَانِ
(٩٢) فَإِنْ تَرَكْتَ الْوَاجِبَاتِ فَاسْجُدِ
(٩٣) وَإِنْ تَرَكْتَ رُكْنًا أَوْ شَكَّكَتَ
- لِلشَّكِّ وَالتَّزْيِيدِ وَالتَّنْقِصَانِ
أَوْ زِدْتَ فِعْلًا جِئْتَهُ عَنْ عَمْدٍ
فَفَاعَلَهُ ثُمَّ اسْجُدْ إِذَا فَرَعْتَ

- (٩٤) وَاعْمَلْ عَلَى الْيَقِينِ فِي الشُّكُوكِ
(٩٥) وَاسْجُدْ سُجُودَ السَّهْوِ قَبْلَ الْإِنْقِضَاءِ
إِلَّا مَعَ الْإِكْثَارِ لِلشُّكُوكِ
إِلَّا الَّذِي عَنْ نَقْصِهَا بَعْدَ الْقَضَا

باب صلاة التطوع

- (٩٦) وَاعْلَمْ أَنَّ النَّفْلَ لِلْفُرُوضِ
(٩٧) وَالنَّفْلُ مِنْهُ مُطْلَقٌ وَرَاتِبٌ
(٩٨) فَالرَّاتِبَاتُ يَا أَخِي عَشْرُ أَتَتْ
(٩٩) وَأَفْضَلُ النَّفْلِ عَلَى الْإِطْلَاقِ
(١٠٠) وَالْوِتْرُ فِي كُلِّ اللَّيَالِي أَكْثَرُ
(١٠١) وَحَيَّ بَيْتَ اللَّهِ بِالصَّلَاةِ
(١٠٢) وَسَجْدَةُ الْقُرْآنِ فَارْغَبْ فِيهَا
(١٠٣) وَاسْجُدْ سُجُودَ الشُّكْرِ بِالشُّرُورِ
(١٠٤) وَاحْذَرْ مِنَ الصَّلَاةِ وَقْتُ النَّهْيِ
مُكَمَّلًا نَقْصًا بِذِي الْمَفْرُوضِ
وَسُنَّةٌ هَذِي لَهَا مَرَاتِبُ
وَسِتَّةٌ عَشْرُونَ أَيْضًا فُصِّلَتْ
صَلَاةٌ لَيْلٍ آخِرَ الْإِغْسَاقِ
بَيْنَ الْعِشَاءِ وَبَيْنَ فَجْرِ قِيَدَا
وَبَعْدَ طَهْرٍ تَحْظُ بِالصَّلَاتِ
حُكْمُ صَلَاةِ النَّفْلِ يَجْرِي فِيهَا
أَوْ دَفْعَ مَا يُؤْذِي مِنَ الشُّرُورِ
وَمِثْلُ هَذَا فِي بَقَاعِ النَّهْيِ

باب صلاة الجماعة

- (١٠٥) إِنَّ الصَّلَاةَ بِالْجَمَاعَةِ وَاجِبَةٌ
(١٠٦) أَقْلُهَا يَا صَاحِبِي اثْنَانِ
(١٠٧) وَاحْذَرْ مِنَ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْفَاسِقِ
(١٠٨) وَلَا تُصَلِّ خَلْفَ عَاجِزٍ عَنْ رُكْنٍ
(١٠٩) وَهُوَ الْإِمَامُ الرَّاتِبُ الَّذِي عَجَزَ
لِلْفُرْضِ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ الْحَاضِرِ
مِنَ الرِّجَالِ أَوْ مِنَ النِّسْوَانِ
إِلَّا الْجُمُعَ وَالْعِيدَ لَا تُفَارِقُ
أَوْ شَرْطٍ غَيْرَ مَا لَهُ نَسْتَشْنِي
عَنِ الْقِيَامِ لَا عَنْ غَيْرِهِ عَجَزَ

فصل في الإمامة

- (١١٠) وَقَدِّمِ الْأَقْرَأَ فِي الْإِمَامَةِ
الْعَالِمَ الْمَعْرُوفَ بِالِدِّيَانَةِ
(١١١) وَبَعْدَ هَذَا السِّنِّ وَالنَّسَبِ
ثُمَّ اَعْمَلِ الْقُرْعَةَ إِذْ تُصِيبُ
(١١٢) وَرَبَّ بَيْتٍ، وَإِمَامَ الْمَسْجِدِ
أُولَى مِنَ الضُّدِّينِ فَافْهَمْ مَقْصِدِي
(١١٣) وَلَا صَلَاةَ لِلَّذِي قَدْ انْفَرَدَ
أَوْ عَنْ يَسَارٍ لِلْإِمَامِ مُنْفَرِدٍ

فصل أعذار ترك الجماعة

- (١١٤) وَيُعْذَرُ الْإِنْسَانُ عَنْ جَمَاعِهِ
عِنْدَ احْتِيَاجِ النَّجْوِ وَالْمَجَاعَةِ
(١١٥) وَكُلُّ أَمْرٍ يُوجِبُ التَّضَرُّرَ
فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ فَيُعْذَرُ

باب صلاة أهل الأعذار

- (١١٦) وَيُعْذَرُ الْمَرِيضُ عَنْ قِيَامٍ
إِلَى الْقُعُودِ ثُمَّ لِلْمَنَامِ
(١١٧) وَمَنْ يُسَافِرُ جَازَ فِيهِ الْقَصْرُ
وَالْجَمْعُ لِلْوَقْتَيْنِ ثُمَّ الْفِطْرُ
(١١٨) وَالْخَوْفُ إِنْ يَغْرِضُ لَهُ صَلَاتُهُ
مِنْ سِتَّةٍ أَوْ سَبْعَةٍ اثْبَاتُهُ

باب صلاة الجمعة

- (١١٩) وَتَلْزَمُ الْجُمُعَةُ لِلذُّكُورِ
الْبَالِغِينَ الْحُلَمَ فِي الْحُضُورِ
(١٢٠) وَأَوَّلُ الْوَقْتِ كَوَقْتُ الْعِيدِ
وَالْآخِرُ الْعَصْرُ بِلَا تَرْدِيدٍ
(١٢١) وَالْخُطْبَتَانِ فِيهِ الْحَمْدُ وَالْعِظَةُ
مَعَ الْقِرَاءَةِ وَالصَّلَاةِ لَازِمَةٌ
(١٢٢) وَاحْذَرْ مِنَ الْكَلَامِ وَقْتُ الْخُطْبَةِ
إِلَّا الْإِمَامَ أَوْ فَرَاغَ الْخُطْبَةِ

باب العيدين

- (١٢٣) وَالْعِيدُ مِثْلُ جُمُعَةٍ لَكِنَّهُ
فَرَضُ كِفَايَةٍ وَالْخُطْبَتَانِ سُنَّةٌ
- (١٢٤) وَكَبَّرَ الرَّحْمَانُ كُلَّ الْعَشْرِ
وَلَيْلَةَ النَّحْرِ وَعِيدَ الْفِطْرِ

باب صلاة الكسوف والاستسقاء

- (١٢٥) وَلِلْكَسُوفِ رَكْعَتَانِ كُرِّرَتِ
فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَحَالُهَا قَدْ طَوَّلَتْ
- (١٢٦) وَإِنْ يَضُرَّ النَّاسَ فَقَدْ الْمَاءِ
فَلْيَسْتَقُوا مِنْ فَاطِرِ السَّمَاءِ
- (١٢٧) وَيَخْرُجُونَ لِلْمُصَلَّى خُشْعًا
مُسْتَغْفِرِينَ مُلْحِفِينَ فِي الدُّعَاءِ
- (١٢٨) وَيَفْعَلُونَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا
يَخْطُبُ إِمَامٌ خُطْبَةً لَا غَيْرَهَا
- (١٢٩) وَيُكْثِرُ اسْتِغْفَارًا فِي أَثْنَائِهَا
وَيَقْلِبُ الرِّدَاءَ تَفَاؤُلًا بِهَا
- (١٣٠) وَاسْأَلْ إِذَا هَبَّتْ رِيَّاحٌ خَيْرَهَا
أَوْ جَاءَتْ الشُّحْبُ وَدَفَعَ شَرَّهَا
- (١٣١) وَعِنْدَ صَوْتِ الْكَلْبِ وَالْحِمَارِ
عُذْ بِاللَّهِ الْحَقِّ مِنْ مَكَّارِ

فصل في الجنائز

- (١٣٢) وَالْدَّفْنُ وَالتَّكْفِينُ لِلْأَمْوَاتِ
فَرَضُ كِفَايَةٍ مَعَ الصَّلَاةِ
- (١٣٣) وَيُلْزَمُ الصَّبْرُ عَلَى الْمُصِيبَةِ
وَتُنْدَبُ التَّغْرَاةُ فِي الْمُصِيبَةِ

كتاب الزكاة

- (١٣٤) وَلِلْمُلْكِ، وَالنِّصَابُ وَالْإِسْلَامُ
وَشَرْطُهَا حُرِّيَّةُ تَمَامٍ
- (١٣٥) وَأَوْاجِبُ حَقِّ الزَّكَاةِ فِي الْإِبِلِ
أَنْ تَبْلُغَ الْخُمْسَ وَلَيْسَتْ لِلْعَمَلِ

- (١٣٦) وَفِي الْبَقَرِ أَنْ تَنْصَفَ السِّتِينَ
(١٣٧) وَلَيْسَ فِي وَقْصِ الْبَهَائِمِ حَقٌّ
(١٣٨) وَكُلُّ حَبٍّ أَوْ ثِمَارٍ تُدْخَرُ
(١٣٩) هَذَا إِذَا كَانَتْ بِغَيْرِ كُلْفَةٍ
(١٤٠) بِشَرَطٍ أَنْ تَزُقَى لِخُمْسَةِ أَوْسَقَةٍ
(١٤١) وَأَدَّ رُبْعَ الْعَشْرِ فِي النَّقْدَيْنِ
(١٤٢) وَقَدَرُهَا عِشْرُونَ مِثْقَالًا ذَهَبٍ
(١٤٣) إِنْ هَيَّئْتَ لِلرِّبْحِ وَالتَّجَارَةِ
(١٤٤) وَتَلَزَمُ الْفِطْرَةُ كُلُّ شَخْصٍ
(١٤٥) عَنْ نَفْسِهِ وَمَنْ يَمُونُ كُلُّهُمْ
(١٤٦) صَاعًا مِنَ الزَّبِيبِ ثُمَّ التَّمَرِ
- وَفِي الْغَنَمِ أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ
وَغَيْرَهَا مَا زَادَ أَوْ مُسْتَحَقٌّ
مَعَ كَيْلِهَا فَفِيهَا الْعَشْرُ مُعْتَبَرٌ
وَنِصْفُ عَشْرٍ إِنْ تَكُنْ بِكُلْفَةٍ
غَيْرِ الدُّيُونِ الثَّابِتَاتِ الْمُوثَقَةِ
إِنْ تَبْلُغَ الْفِضَّةُ مِائَتَيْنِ
وَهَكَذَا الْعُرُوضُ أَيْضًا تُحْتَسَبُ
دُونَ الَّتِي لِلْقِنَى وَالْإِعَارَةِ
حِفْظًا لَشَهْرِ الصَّوْمِ مِنَ النَّقْصِ
فَإِنْ تَعَذَّرَ فَاخْصُصْ أَهْمَهُمْ
وَالْأَقِطْ وَالشَّعِيرِ ثُمَّ الْبُرِّ

فصل المبادرة في إخراج الزكاة ومن هم أهلها

- (١٤٧) وَيَلْزَمُ الْبِدَارُ فِي إِخْرَاجِهَا
(١٤٨) وَأَهْلُهَا فِي النَّصِّ هُمْ ثَمَانِيَةٌ
- إِلَّا لِأَمْرٍ يُوجِبُ اسْتِخَارَهَا
لَا تَصْرِفَنَّ فِي غَيْرِهِمْ عَلَانِيَةً

كتاب الصيام

- (١٤٩) وَيَلْزَمُ الصِّيَامُ لِلْأَنَامِ
(١٥٠) وَإِنْ يَحُلَّ لَيْلَ التَّمَامِ مَانِعٌ
(١٥١) وَشَرَطُ إِجَابِ الصِّيَامِ الْقُدْرَةُ
(١٥٢) وَمَنْ عَجَزَ عَنْ صَوْمِهِ لِكِبَرٍ
(١٥٣) وَإِنْ يَزُلْ عُذْرُ الَّذِي قَدْ أَفْطَرَ
(١٥٤) وَأُمُّ طِفْلٍ وَجَنِينٍ خَافَتَا
- بِرُؤْيَةِ الشَّخْصِ أَوْ الْإِتِمَامِ
فَاتَّبِعْ لِقَاضٍ خَشْيَةَ التَّنَازُعِ
وَالْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ فَاعْرِفْ قَدْرَهُ
يُطْعَمُ لِكُلِّ يَوْمٍ فِيهِ مَا فَطَرَ
فِي يَوْمِهِ يُمْسِكُ وَيَقْضِي مَا جَرَى
عَلَى الْوَلَدِ فَلْيَفْطِرْ مَا خَافَتَا

- (١٥٥) وَسَنَ فِطْرُ فِي الْمَرَضِ وَفِي السَّفَرِ
(١٥٦) وَيَلْزَمُ التَّكْفِيرُ كَالظَّهَارِ
- وَوَاجِبٌ فِي الْحَيْضِ أَوْ خَوْفِهِ مُضَرٌّ
لِمَنْ وَطِئَ فِي الصَّوْمِ بِالنَّهَارِ

فصل في السنن والمفطرات

- (١٥٧) وَيُنْدَبُ التَّأْخِيرُ لِلشُّحُورِ
(١٥٨) وَكَثْرَةُ الْخَيْرَاتِ وَالْإِحْسَانِ
(١٥٩) وَيُفْطَرُ الْإِنْسَانُ فِي إِدْخَالِهِ
(١٦٠) إِلَّا مَعَ الْإِكْرَاهِ وَالنِّسْيَانِ
- وَهَكَذَا التَّعْجِيلُ بِالْفُطُورِ
وَحَبْسُ عَبْدٍ هَذَرَ اللِّسَانِ
كُلُّ الْمُقِيَتِ الْجَوْفَ أَوْ إِخْرَاجِهِ
لِشْرَعِهِ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

باب الاعتكاف

- (١٦١) وَاجِبٌ نَذْرُ اغْتِكَافٍ وَنَدَبٌ
(١٦٢) فَهُوَ انفِصَالٌ عَنِ الْخَلَائِقِ
- مَنْ غَيْرِ نَذْرٍ فَهُوَ أَفْضَلُ الْقُرْبِ
مَعَ اتِّصَالٍ بِالْإِلَهِ الْخَالِقِ

كتاب الحج

- (١٦٣) وَالْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ وَاقْتِدَارُ
(١٦٤) أَرْكَانُ حَجِّ نِيَّةُ الدُّخُولِ
(١٦٥) طَوَافُهُ بِالْبَيْتِ مَعَ أَشْرَاطِهِ
(١٦٦) وَوَاجِبُ الْإِحْرَامِ مِنْ مِيقَاتِهِ
(١٦٧) وَوَقْفُهُ لِمَنْ وَقَفَ نَهَارًا
(١٦٨) وَهَكَذَا الْمَبِيتُ لَيْلَ النَّحْرِ
- شَرْطُ وَجُوبِ الْحَجِّ وَاعْتِمَارُ
وُقُوفُهُ فِي وَقْتِهِ الْمَجْعُولِ
وَسَعْيُهُ سَبْعًا تَتِمُّ أَشْوَاطُهُ
وَالرَّمْيُ لِلْجَمَرَاتِ فِي أَوْقَاتِهِ
إِلَى الْغُرُوبِ فَاخْذَرِ الْبِدَارَ
بِتَنْعِيمِ ثُمَّ الْحَلْقِ ثُمَّ النَّحْرِ

- (١٦٩) وَبَيْتَةُ النَّاسِ اثْنَيْنِ بِمَنَى
(١٧٠) وَغَيْرُ هَذَا سُنَّةٌ لَا يُلْزَمُ
(١٧١) وَمَنْ تَرَكَ رُكْنًا فَلَا يَصِحُّ
لِمَنْ تَعَجَّلَ، وَثَلَاثًا مَنْ وَنَى
مَنْ يَتْرُكُ الْمَسْنُونِ لَيْسَ يَأْثُمُ
أَوْ وَاجِبًا يَأْثُمُ، وَيُلْزَمُ ذَبْحُ

فصل سنن الإحرام

- (١٧٢) وَإِنْ تُرِدَ تَمَتُّعًا أَوْ قِرْنًا
(١٧٣) وَسُنَّ لِلْإِحْرَامِ تَنْظِيفُ وَطِيبُ
(١٧٤) وَسُمِّيَ الْإِحْرَامُ بِالْإِحْرَامِ
(١٧٥) وَهِيَ التَّطْيِبُ وَالِدَّوَاعِي لِلنِّكَاحِ
(١٧٦) وَقَتْلُ صَيْدِ الْبَرِّ وَالِدَّلَالَةِ
أَوْ فَرَدَ حَجٍّ فَالْتَمَتُّعُ أَسْمَى
وَكَثْرَةُ الْإِهْلَالِ لِلرَّبِّ الْمُجِيبُ
لَأَنَّهُ تَحْرِيمُ ذِي الْأَقْسَامِ
وَهَكَذَا لُبْسُ الْمَخِيطِ وَالنِّكَاحُ
وَالظُّفْرُ وَالشُّعُورُ فِي الْإِزَالَةِ

فصل الفدية

- (١٧٧) قَسَمٌ عَلَى التَّخْيِيرِ فِي الْإِحْرَامِ
(١٧٨) مِثْلُ اللَّبَاسِ وَالتَّطْيِبِ عَامِدًا
(١٧٩) وَمَنْ قَتَلَ صَيْدًا فَفِيهِ الْمِثْلُ
(١٨٠) وَفِدْيَةُ الْقِرَانِ وَالتَّمَتُّعِ
(١٨١) فَإِنْ عَدِمَهَا صَامَ عَنْهَا عَشْرًا
(١٨٢) وَمِثْلُ هَذَا حُكْمُ مَنْ قَدْ أُخْصِرَ
بَيْنَ الْفِدَا وَالصَّوْمِ وَالْإِطْعَامِ
وَأَخَذِ شَعْرٍ، نَاسِيًا أَوْ عَامِدًا
أَوْ قِيَمَةَ الْإِطْعَامِ أَوْ صِيَامِ عَدْلٍ
يُلْزَمُهُ ذَبْحُ مَا تَيْسَّرَ فَاسْمَعَ
ثَلَاثَةً فِي الْحَجِّ وَالْبَوَاقِي تَتْرَى
فَافْهَمْ هَذَاكَ اللَّهُ مَا تَقَرَّرَا

باب الأضحية وغيرها

- (١٨٣) وَالْأُضْحِيَّةُ مِنَ أَفْضَلِ الْقُرْبَانِ
(١٨٤) وَلَمْ يَجْزُ غَيْرَ الْجَذَعِ مِنْ ضَانٍ
(١٨٥) وَاسْتَحْسِنِ الْقُرْبَانَ مُسْتَسْمِنًا
(١٨٦) وَيُنْدَبُ النُّسْكُ عَنِ الْمَوْلُودِ
(١٨٧) وَاخْتَرْ لَهُ أَحْسَنَ الْأَسْمَاءِ
فِي يَوْمِ عِيدِ بَعْدَهُ يَوْمَانِ
وَعَيْرِهِ مِنَ الشَّيْءِ الدَّانِي
وَاحْذَرِ مِنَ الْعَيْبِ الَّذِي تَبَيَّنَا
فِي يَوْمِ سَبْعٍ فَافْهَمْ الْمَقْصُودَ
وَاحْلِقْ بِهِ الرَّأْسَ مَعَ الْفِدَاءِ

كتاب الجهاد والجزية

- (١٨٨) وَوَاجِبٌ عِنْدَ النَّفِيرِ أَنْ يَنْفِرُوا
(١٨٩) وَغَيْرُ هَذَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ
(١٩٠) وَيُنْدَبُ الرِّبَاطُ فِي الْجِهَادِ
(١٩١) وَيَنْبَغِي لِصَاحِبِ الْجَيْشِ الْحَذَرُ
(١٩٢) وَيُقْتَلُ الْكُفَّارُ أَجْمَعُونَ
(١٩٣) وَمَا أَخَذَ مِنْ مَالِهِمْ بِالْقَهْرِ
(١٩٤) خُمُسُ الْغَنَائِمِ فِي الْأَنْفَالِ قُسِمَتْ
(١٩٥) لِلْفَارِسِ الْأَعْلَى ثَلَاثَةَ أَشْهُمٍ
(١٩٦) وَالْفَيْءُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مَا يُؤْخَذُ
(١٩٧) وَتُؤْخَذُ الْجَزِيَّةُ مِنْ كِتَابِي
(١٩٨) وَتَمْتَضِي أَحْكَامُنَا عَلَيْهِمْ
(١٩٩) وَيُلْزَمُ التَّمْيِيزُ فِي اللَّبَاسِ
وَمَنْ إِذَا صَفَّ الْقِتَالَ حَضَرُوا
لَا سِيَّمَا غَزَوْ بِبَحْرٍ فَاقْصِدْهُ
مِنْ أَكْبَرِ الْأَسْبَابِ لِلرَّشَادِ
عَنْ كُلِّ مَا يُفْضِي بِهِ إِلَى الْخَطَرِ
حَتَّى إِلَى الْإِسْلَامِ يَرْجِعُونَ
فَهُوَ الْغَنِيمَةُ فَاسْتَمِعْ وَاسْتَبِرْ
وَأَرْبَعُ الْأَخْمَاسِ فِيهِمْ فَرَّقَتْ
وَلِلْهَجِينَ اثْنَانِ فَاسْمَعْ وَافْهَمْ
مَنْ غَيْرُ قَهْرٍ فِي الْمَصَالِحِ يُنْفَذُ
وَشَرْطُهَا الصَّغَارُ لِلْكِتَابِي
فِي كُلِّ أَمْرٍ مُلْزَمٌ عَلَيْهِمْ
مَعَ الرُّكُوبِ حَذَرُ التِّبَاسِ

كتاب البيع

- (٢٠٠) الْبَيْعُ مَا دَلَّ عَلَى الْمَقْصُودِ
تَمْضِي بِهِ الْأَحْكَامُ لِلْعُقُودِ

- (٢٠١) لِكُلِّ عَقْدٍ يَا أَخِي شُرُوطٌ
(٢٠٢) وَهِيَ الرِّضَا مِنْ عَاقِدٍ وَالرُّشْدُ
(٢٠٣) وَعِلْمُ مَا قَدْ بَاعَ أَوْ وَصَفَ جَلِيٌّ
(٢٠٤) وَيُحَرِّمُ الْبَيْعُ الَّذِي بِالْمَسْجِدِ
(٢٠٥) وَكُلُّ مَا يُقْصَدُ بِهِ الْمُحَرَّمُ
- مِنْهَا التَّبَايُعُ هَذِهِ الشُّرُوطُ
وَالْمَنْفَعَةُ وَمِلْكُ عَقْدٍ حَدُّوا
وَقُدْرَةُ التَّسْلِيمِ فَاهُمْ مَقْصِدِي
وَكُلُّ مِثْلِهِ عَنْ فُرُوضٍ فَاقْصِدِ
فَبَيْعُ هَذَا بَاطِلٌ مُحَرَّمٌ

باب الشروط والبيع

- (٢٠٦) وَكُلُّ شَرْطٍ فِيهِ حَظُّ الْعَاقِدِ
(٢٠٧) وَالْفَاسِدُ الشَّرْطُ الَّذِي يُخَالِفُ
(٢٠٨) وَمَنْ جَمَعَ فِي عَقْدِهِ شَيْئَيْنِ
(٢٠٩) فَصَحَّ الصَّحِيحُ وَالْغِ الْفَاسِدَا
(٢١٠) وَيُمْلِكُ الشَّيْءُ الْمَبِيعُ بِالشَّرَى
(٢١١) إِلَّا الْجَوَائِحَ فَالْغَرِيمُ الْبَائِعُ
- يُلْزَمُ بِهِ الْإِيْفَاءُ كَالْمَوَاعِدِ
أَوْ يَشْرِطًا عَقْدًا سِوَاهُ صَارِفُ
ذَا فَاسِدٌ وَذَا صَحِيحُ الْعَيْنِ
وَقَسِطِ الْأَثْمَانِ فِيهَا قَاصِدَا
لِلْمُشْتَرِي غُنْمٌ وَغَرْمٌ مَا جَرَى
وَمَا يَوْزَنُ أَوْ بِكَيْلٍ شَائِعُ

باب بيع الأصول والثمار

- (٢١٢) وَمَنْ يَبِعُ أَرْضًا شَمِلَ بِنَاهَا
(٢١٣) وَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ فِي الثَّمَارِ
(٢١٤) وَمَنْ يَبِعُ نَخْلًا بِأَصْلِ أَبْرَا
- أَوْ بَاعَ دَارًا يَدْخُلُنَ فِيهَا
حَتَّى تَطِيبَ حَذَرَ الْأَكْدَارِ
لِبَائِعٍ طَلْعُهُ إِلَّا بِشَرْطٍ قَدْ جَرَى

باب الخيار

- (٢١٥) وَلِلْخِيَارِ مَوْضِعُ الْجُلُوسِ
(٢١٦) وَالْغَبْنُ وَالتَّدْلِيْسُ وَالْعُيُوبُ
أَوْ شَرْطُهُ فِي وَقْتِهِ الْمَحْسُوسِ
وَالْإِخْتِلَافُ إِنْ عُدِمَ مُصِيبٌ

باب السلم

- (٢١٧) وَلِلْسَلَمِ فَاْعَلَمَ شُرُوطُ سَبْعَةٍ
(٢١٨) وَالْعِلْمُ فِي مَعْيَارِهِ وَوَقْتِهِ
مِنْهَا انْضِبَاطُ رَأْسِهِ وَالسَّلْعَةِ
وَكَوْنُ مَالٍ يُتَنَفَّعُ فِي وَقْتِهِ

باب الربا

- (٢١٩) يَجْرِي الرِّبَا فِي كُلِّ مَا يُكَالُ
(٢٢٠) فَإِنْ يُبْعَ وَزَنُ بِذِي الْمَكِيلِ
(٢٢١) وَإِنْ يَبْعَ مَا تَشْتَمِلُهُ الْعِلَّةُ
(٢٢٢) وَامْنَعُ مِنَ الْفَضْلِ الَّذِي مِنْ جِنْسِهِ
وَكُلِّ مَا يُوزَنُ فَهُوَ الْمَالُ
جَازَ النَّسَا وَالْبَيْعُ بِالْقَلِيلِ
فَامْنَعُ مِنَ التَّأْخِيرِ فِيهِ كُلُّهُ
وَجَوَزَنُ مَا لَمْ يَكُنْ مِنْ جِنْسِهِ

باب القرض

- (٢٢٣) مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ قَرْضُ الْمَالِ
(٢٢٤) وَكُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا لَمْ يَصِحَّ
يَجُوزُ قَرْضُ فِي جَمِيعِ الْمَالِ
وَإِنْ قَضَى خَيْرًا بِلَا شَرْطٍ يَصِحُّ

باب الضمان

- (٢٢٥) وَإِنْ ضَمِنَ شَخْصٌ لِشَخْصٍ مَالَهُ
فَلْيَطْلُبْ مَنْ مِنْهُمَا بَدَا لَهُ

- (٢٢٦) وَإِنْ يُؤَدِّ ضَامِنٌ فَلْيُرْجَعَا
(٢٢٧) وَمِثْلُ هَذَا مَنْ يُؤَدِّي وَاجِبًا
إِنْ لَمْ يَكُنْ مَقْصُودُهُ التَّبَرُّعَا
عَنْ غَيْرِهِ فَلْيُرْجَعَنْ مُطَالِبًا

باب الرهن

- (٢٢٨) يَصِحُّ رَهْنُ مَالِكِ الْمَرْهُونِ
(٢٢٩) وَكُلُّ عَيْنٍ فِيهَا الْبَيْعُ لَا يَصِحُّ
(٢٣٠) إِلَّا الثَّمَارُ قَبْلَ أَنْ تَطْيِبَا
(٢٣١) لَهُ الرُّجُوعُ قَبْلَ قَبْضِ الرَّهْنِ
(٢٣٢) وَإِنْ تَلَفَ رَهْنٌ بِلَا تَعَدٍّ
(٢٣٣) وَيُزَكَّبُ الْمَرْهُونُ وَالْمَحْلُوبُ
(٢٣٤) وَمَنْ قَبَضَ عَيْنًا لِحَظِّ نَفْسِهِ
أَوْ كَانَ فِي رَهْنٍ لَهُ مَأْذُونٍ
فَرَهْنُهَا أَيْضًا حَرَامٌ لَا يَصِحُّ
وَالْعَبْدُ إِنْ يَصْحَبَ لَهُ قَرِيبًا
وَبَعْدَهُ يَمْضِي فَلَا يَسْتَشْنِي
مَا فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَافْهَمِ الْقَصْدِ
يُحْلَبُ بِقَدْرِ مَا لَهُ مَحْسُوبٌ
لَمْ يَقْبَلِ الرَّدَّ بِقَوْلِ نَفْسِهِ

باب الحوالة

- (٢٣٥) وَشَرْطُهَا اتِّفَاقُ ذِي الدَّيْنَيْنِ
(٢٣٦) وَيَنْضَبُطُ وَيَسْتَقَرُّ الثَّانِ
مَنْ كُلِّ وَجْهِ وَاعْلَمْ الدَّيْنَيْنِ
وَيَسْمَحُ الْمَدْيُونُ لَا الدَّيَّانِ

باب الصلح وحكم الجوار

- (٢٣٧) وَالصُّلْحُ نَوْعَانِ عَلَى إِقْرَارٍ
(٢٣٨) مَقْصُودُهُ عَدْلٌ بِذِي الْخُصْمَانِ
(٢٣٩) وَاحْسِنْ إِلَى الْجَارِ الْعَظِيمِ الْحَقِّ
بِالْحَقِّ جَزْمًا أَوْ مَعَ الْإِنْكَارِ
فَالظُّلْمُ مَمْنُوعٌ مَعَ الْكِتْمَانِ
وَاحْذَرْ مِنَ الظُّلْمِ الَّذِي لِلْخَلْقِ

كتاب الحجر

حكم الحجر وشروطه

(٢٤٠)	وَالْحَجَرُ مَنْعُ الشَّخْصِ مِنْ أَمْوَالِهِ	لِحِظِّهِ أَوْ مَنْ يَنْلُ مِنْ مَالِهِ
(٢٤١)	وَيُلْزَمُ الْإِنِّظَارُ لِلْإِعْسَارِ	أَوْ قَبْلَ وَقْتِ الدَّيْنِ وَاسْتِقْرَارِ
(٢٤٢)	وَمَنْ وَجَدَ عَيْنَ الَّذِي بَاعَ أَحَقُّ	مِنْ غَيْرِهِ بِشَرْطِ إِلَّا يَسْتَحِقُّ
(٢٤٣)	يَمْنَعُ الْإِنْسَانُ بِالتَّمَامِ	لِلسِّنِّ وَالْإِنْبَاتِ وَاحْتِلَامِ
(٢٤٤)	وَالْحَجَرُ فَاغْلَمَ تَحْتَلِفُ أَسْبَابُهُ	فَفِي النِّكَاحِ مَعْرِفَةُ خِطَابُهُ
(٢٤٥)	وَلِرَبِّ الْأَمْوَالِ حِفْظُ الْمَالِ	عَنْ كُلِّ مَا يُفْضِي إِلَى الزَّوَالِ
(٢٤٦)	وَلِلْوَلِيِّ الْإِذْنَ لِلصَّغِيرِ	فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ بِالْيَسِيرِ
(٢٤٧)	وَلِلْوَلِيِّ الْأَكْلَ مِنْ مَالٍ يَلِي	بِقَدْرِ مَا قَدْ كَانَ فِيهِ يَعْمَلِ

باب الوكالة

(٢٤٨)	وَهِيَ عَلَى نَوْعَيْنِ: نَوْعُ جَائِزَةٍ	فِي كُلِّ عَقْدٍ وَفُسُوحُ جَائِزَةٍ
(٢٤٩)	أَمَّا الَّتِي لَا يَسْتَنْبِ الْغَيْرُ	فَهِيَ الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ الطُّهْرُ
(٢٥٠)	وَكُلُّ تَوْكِيلٍ يَجُوزُ فُسْخُهُ	وَيُبْطِلُهُ مَوْتُ وَحَجَرُ فِسْقِهِ
(٢٥١)	فَرَهْنُهُ فِي التَّلَفِ لَا يُضْمَنُ	إِنْ لَمْ يُفَرِّطْ وَالْعَوَارِي تُضْمَنُ

باب الشركة

(٢٥٢)	وَكُلُّ أَنْوَاعِ الشَّارِكِ جَائِزَةٌ	كَالضَّرْبِ، وَالْعَنَانِ، وَالْمُفَاوِضَةِ
(٢٥٣)	وَالْوُجْهِ وَالْأَبْدَانِ فِيهَا يُعْمَلَا	وَمَا قِسْمٌ يُقَسَّمُ عَلَيْهِمْ فَاغْدِلَا

باب المساقاة

- (٢٥٤) يَجُوزُ دَفْعُ الْأَرْضِ وَالْأَشْجَارِ لِمَنْ يَغْمُرُهَا بِجُزْءٍ جَارٍ
(٢٥٥) وَيَلْزَمُ التَّغْمِيرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَتَّبَعَانِ الْعُرْفَ فِي التَّكْلِيفِ

باب الإجارة

- (٢٥٦) وَشَرْطُهَا عِلْمُ الثَّمَنِ وَالْمَنْفَعَةِ وَكَوْنُ نَفْعٍ جَائِزٍ لَا يَتْلَفُهُ
(٢٥٧) وَيَتَّبَعَانِ الْعُرْفَ فِي الْإِجَارَةِ فِيمَنْ عَلَيْهِ مُؤْنُ الْإِجَارَةِ
(٢٥٨) وَهِيَ مِنَ الْعُقُودِ اللَّازِمَاتِ تَنْفَسِخُ بِتَلَفِ مَوْتِهِمْ لَا تَنْفَسِخُ
(٢٥٩) وَيَسْتَقِرُّ الْأَجْرُ بِالْفَرَاقِ أَوْ بِمُضِيِّ الْوَقْتِ مَعَ الْفَرَاقِ

باب المسابقة

- (٢٦٠) وَالسَّبْقُ مِنْ غَيْرِ الْعَوَضِ يَجُوزُ وَفِي الْعَوَضِ ثَلَاثَةٌ تَجُوزُ
(٢٦١) وَهِيَ الْإِبْلُ وَالْخَيْلُ وَالسِّهَامُ يُعِينُ الْمَرْكُوبَ وَالسِّهَامُ
(٢٦٢) وَيَتَّحِدُ نَوْعٌ، وَيُعْلَمُ الْعَوَضُ وَلَا يُشَبَّهُ بِالْقَمَارِ فِي الْعَوَضِ

باب العارية والغصب

- (٢٦٣) وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ الْعَوَارِي يَنْتَفِعُ نَفْعًا مُبَاحًا وَالْمُعِيرُ مُبْتَرِعٌ
(٢٦٤) وَأَيُّ وَقْتٍ لِلْمُعِيرِ يَرْجِعُ إِلَّا مَعَ الْإِضْرَارِ حَتَّى يُقْلَعُ
(٢٦٥) وَلَوْ غَرِمَ ضِعْفًا لِمَا كَانَ غَضَبُ وَيَلْزَمُ الْغَاصِبَ يُؤَدِّي مَا غَضِبَ
(٢٦٦) وَيَلْزَمُهُ أَرْشٌ لِنَقْصِ قَدْ حَصَلَ وَأَجْرُ نَفْعٍ فِي يَدَيْهِ قَدْ عَطَلَ

(٢٦٧) وَمَنْ يُبَاشِرْ تَلَفًا فَيُضْمَنْ
أَوْ سَبَبًا تَعَدِّيًّا، لَا الْمُحْسِنُ

باب الشفعة

(٢٦٨) وَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِلشَّرِيكِ
فِي مُلْكٍ مَا قَدْ شَاعَ لِلشَّرِيكِ

(٢٦٩) بِشَرْطِ سَبْقِ الْمُلْكِ لِلشَّفِيعِ
مَعَ الْبِدَارِ وَأَخْذِهِ الْجَمِيعِ

باب الوديعة

(٢٧٠) وَيُلْزَمُ الْإِحْرَازُ لِلْوَدِيعَةِ
فِي حِزْرِ مِثْلِ، وَاحْذَرْنَ تَضْيِيعَهُ

(٢٧١) وَإِنْ أَخَذَهَا ظَالِمٌ لَا يُضْمَنُ
أَوْ افْتَدَى بَعْضًا بِبَعْضٍ مُحْسِنٌ

باب إحياء الموات

(٢٧٢) وَتُمْلِكُ الْمَوَاتُ بِالْإِحْيَاءِ
بِالْحِصْنِ وَالْحَفْرِ وَجَرِي الْمَاءِ

(٢٧٣) وَمَنْ سَبَقَ إِلَى مُبَاحٍ قُدِّمَ
وَإِنْ تَسَاوَى اثْنَانِ فِيهِ اسْتَهَمَا

فصل

(٢٧٤) وَإِنْ جُعِلَ مَالٌ عَلَى فِعْلٍ عَمَلٍ
فَمَنْ فَعَلَهُ اسْتَحَقَّ مَا جُعِلَ

باب اللقطة

- (٢٧٥) وَلُقْطَةُ تُمَلِّكُ بِلَا تَعْرِيفٍ
كَالسَّوْطِ وَالْحَبَالِ وَالرَّغِيفِ
(٢٧٦) وَلُقْطَةُ الضَّوَالِ لَا تُؤْوِيهَا
مَعَهَا حِدَاهَا، وَالسَّقَا يُزْوِيهَا
(٢٧٧) وَلُقْطَةُ الشِّيَاهِ وَالْمَتَاعِ
لِصَاحِبٍ أَوْ لَاقِطٍ أَوْ ضِيَاعٍ
(٢٧٨) وَيَلْزَمُ التَّعْرِيفُ حَوْلًا كَامِلًا
فَإِنْ عُرِفَ يُعْطَى وَإِلَّا يُؤْكَلُ
(٢٧٩) وَكُلُّ شَيْءٍ كَانَ مَجْهُولًا وَصِفَ
فَيَلْزَمُ إِعْطَاؤُهُ لِمَنْ وَصَفَ

باب اللقيط

- (٢٨٠) وَإِنْ وَجَدَ طِفْلٌ صَغِيرٌ قَدْ نُبِذَ
فَأَمْرُهُ وَحُكْمُهُ لِمَنْ أَخَذَ
(٢٨١) وَإِنْ أَقَرَّ فِيهِ شَخْصٌ أَلْحَقًا
وَإِنْ أَقَرَّ اثْنَانِ قَدَّمَ اسْبَقًا

كتاب الوقف

- (٢٨٢) وَالْوَقْفُ تَحْيِيسٌ لِأَصْلٍ أَبَدًا
لِيُتَنَفَعَ مِنْهُ وَيَبْقَى مَرَصْدًا
(٢٨٣) وَشَرْطُهُ نَفْعٌ مُبَاحٌ يَجْرِي
عَلَى الدَّوَامِ فِي طَرِيقِ الْخَيْرِ
(٢٨٤) وَالْوَقْفُ عَقْدٌ لَا زِمٌ لَا يَنْتَقِلُ
إِلَّا مَعَ الْخَرَابِ وَالتَّعَطُّلِ
(٢٨٥) وَيَرْجِعُ الْعُرْفُ إِلَى شَرْطِ عُرْفٍ
إِنْ قُبِدَتْ بِالْشَّرْعِ أَوْ أَمْرٍ عُرِفَ
(٢٧٦) وَيَلْزَمُ النَّاطِرُ حِفْظُ الْوَقْفِ
مَعَ الْعِمَارِ وَاجْتِهَادِ الصَّرْفِ
(٢٨٧) وَمَنْ يَقَرُّ فِي الْوُظَائِفِ لَمْ يَزَلْ
إِلَّا لِأَمْرٍ مُوجِبٍ فِيهِ حَصْلُ

باب الهبة والوصية

- (٢٨٨) وَيَحْرُمُ الرُّجُوعُ فِي الْمَوْهُوبِ
إِلَّا أَبَا يَرْجِعُ بِذِي الْمَوْهُوبِ
(٢٨٩) وَلِلْأَبِ الْحُرِّ تَمَلُّكُ مَا يَشَاءُ
مِنْ مَالِ أَوْلَادِهِ بِلَا ضَرِّ نَشَأَ

- (٢٩٠) وَيَحْرُمُ الْحَيْفُ بِذِي الْعَطَايَا
(٢٩١) وَمِثْلُهُ الْمُوصِي بِشَيْءٍ يَجْهَلُ
(٢٩٢) وَجْهْلُ مَا وَصَّى بِهِ الْيَسِيرُ
- وَفَوْقَ ثُلُثِ الْمَالِ فِي الْوَصَايَا
وَهَكَذَا أَعْمَالُ شَرٍّ، فَاسْأَلُوا
مُسَامَحَ فِيهِ لَا الْكَثِيرُ

كتاب الفرائض

- (٢٩٣) وَالْعِلْمُ بِالْمِيرَاثِ نِصْفُ الْعِلْمِ
(٢٩٤) فَاحْرِضْ عَلَيْهِ وَاسْتَعِنْ بِالرَّبِّ
- وَفَقْدُهُ مِنْ قَبْلِ كُلِّ عِلْمٍ
وَاخْلِصْ لَهُ إِخْلَاصَ مَنْ يُحِبُّ

باب أسباب الميراث وموانعه

- (٢٩٥) أَسْبَابُهُ عِتْقُ نِكَاحٍ وَنَسَبُ
(٢٩٦) مَوَانِعُهُ قَتْلُ بَغِيرِ حَقِّ
(٢٩٧) وَخُلْفُ دَيْنٍ غَيْرِ صَاحِبِ الْوَلَا
- وَبَيْتُ مَالٍ حَافِظٌ لَيْسَ سَبَبُ
وَكُلُّ شَخْصٍ كَامِلٌ فِي الرِّقِّ
وَمُسْلِمٌ وَالْمَالُ لَمْ يُخَوَّلَا

باب الورثة من الرجال والنساء

- (٢٩٨) هُمُ الْأُصُولُ مِنْ إناثٍ وَذَكَرٍ
(٢٩٩) وَفَرْعِ آبَاءٍ ذُكُورٍ حَقَّقَا
(٣٠٠) وَالزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ وَالْمَوَالِي
- مَعَ الْفُرُوعِ النَّائِلِينَ بِالذِّكْرِ
وَالْأَخَوَاتُ وَالْإِخْوَانُ مُطْلَقًا
فَاسْمَعْ لِتَفْصِيلِي عَلَى التَّوَالِي

باب أحوال الورثة

لِلزَّوْجِ نِصْفُ الْمَالِ مَعَ فَقْدِ الْوَلَدِ	(٣٠١)
وَاحْكُمْ عَلَى الزَّوْجَاتِ بِالْحُكْمِ الْجَلِيِّ	(٣٠٢)
لِلْأُمِّ ثُلُثُ الْمَالِ فِي شَرْطَيْنِ	(٣٠٣)
فَإِنْ وُجِدَ أَحَدُهُمَا فَالْشُّدُسُ	(٣٠٤)
وَلِلْأَبِ الشُّدُسُ إِنْ الْإِبْنُ وَجِدَ	(٣٠٥)
وَيَرِثُ الشُّدُسُ مَعَ التَّعْصِيبِ	(٣٠٦)
وَتَأْخُذُ الْجَدَّةُ شُدُسَ الْمَالِ	(٣٠٧)
فَإِنْ يَكُونُوا اثْنَيْنِ ثُلُثٌ بَيْنَهُمْ	(٣٠٨)
لِلْبَنَتِ نِصْفٌ، وَحَدَهَا قَدْ حَارَتْ	(٣٠٩)
وَبَنْتُ الْإِبْنِ مِثْلَهَا فَإِنْ تَكُنْ	(٣١٠)
وَالْأَخَوَاتُ فِي ذَا كَالْبَنَاتِ	(٣١١)
فَإِنْ يَكُنْ مَعَ هَؤُلَاءِ ذَكَرٌ	(٣١٢)
فَاعْطِ أَصْحَابَ الْفُرُوضِ حَقَّهُمْ	(٣١٣)
كُلُّ الذُّكُورِ غَيْرِ زَوْجِ عُسْبَةٍ	(٣١٤)
فَقَدِّمِ الْأَقْرَبَ مِنْ جِهَاتِهِمْ	(٣١٥)
وَكُلُّ مَنْ أَدْلَى بِشَخْصٍ حَجَبَهُ	(٣١٦)
وَأَسْقِطْ بَنَاتِ الْإِبْنِ بِابْنَيْنِ	(٣١٧)
وَالرُّبْعُ إِنْ يُوْجَدُ بِتَنْزِيلِ الصَّمَدِ	
بِنِصْفِ حَالِ الزَّوْجِ فِي حُكْمِ الْوَلِيِّ	
فَقَدْ الْوَلَدِ وَإِخْوَةُ اثْنَيْنِ	
وَالرُّبْعُ فِي عُمَرَيَّتَيْنِ أَوْ سُدُسُ	
وَلِلْإِثْرِ بِالتَّصْعِيبِ مَعَ فَقْدِ الْوَلَدِ	
مَعَ الْإِنَاثِ الْجَدُّ كَالْتَّرْتِيبِ	
وَوَلَدُ الْأُمِّ الْوَحِيدُ الْخَالِي	
وَتَسْتَوِي الْإِنَاثُ مَعَ ذُكُورِهِمْ	
وَالثُّلَاثَانِ لِلَّتِي قَدْ زَادَتْ	
مَعَ بَنَتِ صُلْبٍ فَالشُّدُسُ لَهَا اكْمَلُنْ	
يَعْصِبُنَ مَا بَقِيَ بَعْدَ الْبَنَاتِ	
عَصَبُنَ تَعْصِيْبُهُ مُشْتَهَرٌ	
ثُمَّ يَقْدَمُ بَعْدَهُمْ أَحَقُّهُمْ	
وَإِخْوَةُ الْأُمِّ، وَزِدْهُمْ مُعْتَقَهُ	
ثُمَّ الْمَنَازِلُ فَاعْتَبِرْ قُوَّاتِهِمْ	
إِلَّا وَلَدَ أُمٍّ، وَأُمٌّ وَالِدِهِ	
وَالْأَخَوَاتِ لِأَبٍ شَقِيقَتَيْنِ	

باب الرد وذوي الأرحام

فَارْدُدْ عَلَى أَهْلِ الْفُرُوضِ بِقَدَرِ	(٣١٨)
فَإِنْ عُدِمَ عَصَبٌ مَعَ الْفُرُوضِ	(٣١٩)
وَهُمْ جَمِيعُ الْأَقْرَبَاءِ، غَيْرُ الْأَلَى	(٣٢٠)
بَشَرٌ فَقَدْ الْعَصَبُ وَالْفَرَضُ قُصِرَ	
فَالْمَالُ لِلْأَرْحَامِ بِالْمَفْرُوضِ	
تَقَدَّمُوا يَنْزِلُوا مِنْ هَؤُلَاءِ	

باب أصول المسائل

- (٣٢١) ثُمَّ الْأُصُولُ سَبْعَةٌ اثْنَانِ
(٣٢٢) وَسِتَّةٌ مَعَ ضِعْفِهَا، وَالضَّعْفُ
ثَلَاثَةٌ مَعَ أَرْبَعٍ ثَمَانٍ
فَهَذِهِ الْعُولُ عَلَيْهَا يَقِفُ

باب الانكسار

- (٣٢٣) إِنْ تَجَدَّ كَسْرًا عَلَى فَرِيقٍ
(٣٢٤) دَفَعُهُ أَوْ تَضَرَّبَ الرُّءُوسَا
(٣٢٥) فَإِنْ يَزِدْ كَسْرٌ عَلَى فَرِيقٍ
(٣٢٦) انْظُرْنَا إِلَى الْفَرْقِ إِنْ مَاتَلَتْ
(٣٢٧) وَحَاصِلًا مِنْ ضَرْبٍ مَا تَبَايَنْتَ
(٣٢٨) وَفَقَّهُ وَاضْرِبْهُ فِيهَا أَضْلًا
فَارْزُدْ جَمِيعَ الْوَفْقِ مِنْ فَرِيقٍ
جَمِيعَهَا إِنْ بَايَنْتَ رُءُوسَا
فَاعْمَلْ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْفَرِيقِ
فَخُذْ إِحْدَاهَا وَالْكَبِيرَ إِنْ بَايَنْتَ
بَعْضًا بِبَعْضٍ وَالَّتِي قَدْ وَافَقَتْ
ثُمَّ اقْسِمَنْ كُلَّ الَّذِي تَحْصَلَا

باب المناسخة

- (٣٢٩) فَإِنْ يَمُتْ شَخْصٌ مِنَ الْوَرَاثِ
(٣٣٠) فَاعْرِفْ مِنَ الْأُولَى سِهَامَ الثَّانِي
قَبْلَ اقْتِسَامِ الْمَالِ وَالتُّرَاثِ
ثُمَّ اعْطِهِ لَوَارِثَيْنِ الثَّانِي

فصل ميراث المفقود والخنثى

- (٣٣١) وَكُلُّ مَفْقُودٍ وَخُنْثَى مُشْكِلٌ
(٣٣٢) وَإِنْ يَمُتْ قَوْمٌ بِأَسْبَابٍ تَعُمُّ
وَهَكَذَا الْحَمْلُ يَقِينٌ يَعْمَلُ
مَعَ جَهْلِكَ التَّرْتِيبِ وَرَثَ بَيْنَهُمْ

كتاب العتق

- (٣٣٣) وَأَفْضَلُ الْعِتْقِ النَّفِيسُ الْغَالِي
(٣٣٤) وَمَنْ يُمَثِّلَ بِرَقِيقِهِ يُعْتَقُ
(٣٣٥) وَإِنْ غَنِيَّ يُعْتَقُ جُزْءًا مُشْتَرَكًا
(٣٣٦) وَمَنْ يُعَلِّقَ عِتْقَهُ بِوَصْفٍ
(٣٣٧) يَصِحُّ نَقْلُ الْمُلْكِ فِيْمَا عَلَقَا
(٣٣٨) وَمَنْ يُعَلِّقَ عِتْقَهُ بِمَوْتٍ
فَعِتْقُهُ مِنْ أَشْرَفِ الْأَعْمَالِ
أَوْ يَمْلِكُ الْأَرْحَامَ مِنْهُ يُعْتَقُوا
يَسْرِي إِلَى الْبَاقِي وَيَغْرِمُ مَا هَلَكَ
لَمْ يُعْتَقْ إِلَى وُجُودِ الْوَصْفِ
قَبْلَ وُجُودِ الْوَصْفِ فِيهِ مُطْلَقًا
فَهُوَ الْمُدَبَّرُ يُعْتَقُ بِالْمَوْتِ

باب الكتابة والاستيلاء

- (٣٣٩) فَإِنْ عَلِمْتُمْ بِالرَّقِيقِ خَيْرًا
(٣٤٠) وَيَلْزَمُ إِيْتَاؤُهُ مِنْ مَالِهَا
(٣٤١) وَعَقْدُهَا عَقْدٌ صَحِيحٌ يَلْزَمُ
(٣٤٢) وَيَمْلِكُ الْكَسْبَ الَّذِي بِهِ يَنْتَفِعُ
(٣٤٣) وَإِنْ تَلَدَ مِنْ سَيِّدٍ مَمْلُوكَتُهُ
فَكَاتِبُوهُ تَطْلُبُونَ الْخَيْرَ
رُبْعًا إِذَا يُؤْتَى لِكُلِّ مَا لَهَا
وَهُوَ رَقِيقٌ مَا عَلَيْهِ دِرْهَمٌ
دُونَ الَّذِي فِيهِ الْهَلَاكُ وَالطَّمَعُ
تُعْتَقُ بِمَوْتِهِ وَهِيَ قَبْلَ مِلْكَتِهِ

كتاب النكاح

- (٣٤٤) مَنْ اسْتَطَاعَ آلَةَ النِّكَاحِ
(٣٤٥) وَيُظْفَرُنَ بِالْبِكْرِ ذَاتِ الدِّينِ
(٣٤٦) وَاحْفَظْ لِفَرْجٍ وَاعْضُضْ مِنْ بَصَرٍ
(٣٤٧) مِثْلَ الرِّضَاعِ وَالنَّسَبِ وَالشَّاهِدِ
(٣٤٨) وَخَاطِبِ ظَنِّ الْإِجَابَةِ يُنْدَبُ
فَلْيَفْعَلْنَهُ حَذَرَ السِّفَاحِ
مَعَ الْوَدُودِ الْوَالِدِ الْمُعِينِ
إِلَّا لِمَنْ قَدْ جَازَ مِنْهُمْ النَّظَرُ
وَمَنْ يُعَامِلُ وَقَبِيحُ الشَّاهِدِ
وَمَنْ يُدَاوِي أَيَّ عُضْوٍ يَطْلُبُ

(٣٤٩) لِرُزُوجَتِهِ وَأَمَّتِهِ لِكُلِّهِمْ أَنْ يَنْظُرْنَ مِنْ آخِرِ أَبْدَانِهِمْ

باب أركان وشروط النكاح

- | | | |
|-------|--|--|
| (٣٥٠) | وَرُكْنُهُ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ | وَجِدُّهُ كَالْهَزْلِ يَا سَتُولُ |
| (٣٥١) | وَشَرْطُهُ تَعْيِينُ زَوْجٍ وَالرِّضَا | مَعَ الشَّهَادَةِ وَوَلِيِّ قَدْ مَضَى |
| (٣٥٢) | وَعَيْبُ الزَّوْجَانِ مِنْ مَوَانِعَ | مِنْ نَسَبٍ أَوْ سَبَبٍ قَوَاطِعَ |
| (٣٥٣) | وَيُفْهِمُ التَّضْرِيحَ لِلْمُعْتَدَةِ | بِخِطْبَةٍ حَتَّى تَزُولَ الْعِدَّةُ |
| (٣٥٤) | وَخِطْبَةُ الْمَرْءِ عَلَى أَخِيهِ | وَهَكَذَا حُكْمُ الَّذِي يَلِيهِ |

باب المحرمات في النكاح

- | | | |
|-------|--|--|
| (٣٥٥) | وَتَحْرُمُ الْفُرُوعُ وَالْأُصُولُ | وَفَرْعُ أُمِّ وَأَبٍ نُزُولُ |
| (٣٥٦) | وَفَرْعُ مَا قَدْ فَوْقَهُمْ لِصُلْبِهِ | فَافْهَمْ لِقَوْلِ جَامِعٍ فِي ضَبْطِهِ |
| (٣٥٧) | وَتَحْرُمُ الزَّوْجَاتُ لِلْأَوْلَادِ | وَهَكَذَا الْأَبَاءُ وَالْأَجْدَادِ |
| (٣٥٨) | وَهَكَذَا أُمَّ مَضَتْ لِرُزُوجَتِهِ | كَذَا الرَّبِيبَةُ إِنْ دَخَلَ بِرُزُوجَتِهِ |
| (٣٥٩) | وَيَحْرُمُ الْجَمْعُ لِذَاتِ الْمَحْرَمِ | وَهَكَذَا مُعْتَدَةٌ لَمْ تَخْتِمِ |
| (٣٦٠) | وَهَكَذَا ذَاتُ الزِّنَى حَتَّى تَتَّبَ | وَالْمُشْرِكَةُ إِلَّا النِّسَاءَ أَهْلَ الْكُتُبِ |

باب الشروط في النكاح

- | | | |
|-------|---|--|
| (٣٦١) | أَحَقُّ مَا يُوفَى مِنَ الشُّرُوطِ | مَا أَحَلَّ فَرْجًا فَافْهَمِ الْمَشْرُوطِ |
| (٣٦٢) | مِنَ الشُّرُوطِ بَاطِلٌ مِثْلُ الشَّغَارِ | وَمُتْعَةٍ وَالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ |

(٣٦٣) وَإِنْ شَرَطَ وَضَفًا فَبَانَ أَغْلَى
لَمْ يَمْلِكِ الْفَسْخَ هَذَاكَ الْمَوْلَى

باب العيوب في النكاح

(٣٦٤) وَيُفْسَخُ النِّكَاحُ بِالْعُيُوبِ
(٣٦٥) وَكُلُّ فُسْخٍ فِيهِ خُلْفٌ عِنْدَنَا
(٣٦٦) يُقَرَّرُ كُفَّارٌ عَلَى نِكَاحِهِمْ
مَعَ جَهْلِهَا لَا الْعِلْمَ بِالْعُيُوبِ
يَحْتَاجُ لِلْحُكَّامِ فَافْهَمُ قَوْلَنَا
فَإِنْ أَتَوْنَا فَأَعْقِدْنَ نِكَاحَهُمْ

باب الصداق

(٣٦٧) لَيْسَ فِي الْعَقْدِ أَنْ يُسَمَّى الْمَهْرُ
(٣٦٨) وَمَنْ تَزَوَّجَ دُونَ مَهْرٍ يُفَرِّضُ
(٣٦٩) تَقَرَّرَ الصَّدَاقُ بِالْذُّخُولِ
(٣٧٠) وَمَنْ دُعِيَ لِدَعْوَةٍ أَجَابًا
(٣٧١) وَتَنَبَّغِيَ الْآدَابُ عِنْدَ الْمَطْعَمِ
عَلَى قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ يَجْزُوا
مَهْرُ الْمَثَلِ إِلَّا بِدُونِ قَدْ رَضُوا
وَالْوَطْءِ وَالْمَوْتِ فَكُنْ عُقُولِ
فِي الْعُرْسِ إِيجَابًا غَيْرُهُ اسْتِجَابًا
لِيَتَنَبَّغِيَ فَضْلَ الْإِلَهِ الْمُنْعَمِ

باب عشرة النساء

(٣٧٢) وَعَاشِرِ النِّسَاءِ بِالْمَعْرُوفِ
(٣٧٣) يَسْتَمْتَعْنَ بِكُلِّ مَا اسْتِمْتَعَ
(٣٧٤) كَالْتَّسْمِيَةِ فِي الْوَطْءِ وَالْمُلَاعَبَةِ
(٣٧٥) وَيَلْزَمُ الْقِسْمُ عَلَى السَّوَاءِ
(٣٧٦) وَلَيْلَةٌ مِنْ أَرْبَعٍ لِلْحُرَّةِ
(٣٧٧) ثَلَاثَةٌ لِلثَّيِّبِ الْجَدِيدَةِ
بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ الْجَمِيلِ الْمُوفِ
وَتَنَبَّغِيَ الْآدَابُ فِي الْجَمَاعِ
وَالْأُنْسِ وَالتَّقْبِيلِ وَالْمُدَاعَبَةِ
بَيْنَ نِسَائِهِ لَا فِي الْإِمَاءِ
وَالْوَطْءِ كُلُّ ثُلْثٍ عَامٍ مَرَّةً
وَسَبْعَةٌ لِلْبِكْرِ فَاسْتَفِدْهُ

كتاب الخلع والطلاق

(٣٧٨)	وَالْخُلْعُ مِنْ زَوْجٍ عَلَى فِدَاءٍ	لَيْسَ طَلَاقًا بَلْ فَسْخٌ افْتِدَاءٍ
(٣٧٩)	وَأَبْغَضُ الْحَالِ لِلرَّحْمَنِ	طَلَاقٌ مِنْ غَيْرِ مَا نُقْصَانٍ
(٣٨٠)	وَلَا يَقَعُ مِنْ نَائِمٍ تَطْلِيْقٌ	أَوْ مُكْرَهٍ، أَوْ كَانَ لَا يُفِيْقُ
(٣٨١)	وَسُنَّةُ الطَّلَاقِ فِي الطَّهَّارَةِ	مِنْ غَيْرِ مَا وَطِءٍ بِذِي الطَّهَّارَةِ
(٣٨٢)	وَبِدْعَةٍ فِي ضِدِّهَا وَالْأَيْسَةِ	مَعَ الصَّغِيرَةِ وَالْحَوَامِلِ جَائِزَةٌ
(٣٨٣)	وَلِلطَّلَاقِ أَلْفَاظٌ صَرِيحٌ فِيهِ	تَطْلُقُ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَنْوِيَهُ
(٣٨٤)	وَلَا يَقَعُ لَفْظٌ مِنَ الْكِنَايَةِ	إِلَّا مَزِيدًا، وَقَرِينُ ذَا نِيَّةٍ
(٣٨٥)	وَيَمْلِكُ الْحُرُّ ثَلَاثًا كَامِلَةً	وَالْعَبْدُ ثِنْتَيْنِ وَبَعْضُ كَامِلُهُ
(٣٨٦)	يَصِحُّ تَغْلِيْقُ الطَّلَاقِ بِالصِّفَةِ	فَلَا يَقَعُ حَتَّى تُحَقِّقَ الصِّفَةَ

باب الرجعة

(٣٨٧)	وَمَنْ يُطَلِّقَ زَوْجَتَهُ دُونَ الثَّلَاثِ	لَهُ الرَّجُوعُ فِي الْعَدَدِ عَلَى الْإِنَاثِ
(٣٨٨)	وَمَنْ يُطَلِّقَ زَوْجَتَهُ كَمَالًا	لَمْ يَرْجِعْ حَتَّى تُوْطَأَ حَلَالًا

باب الإيلاء والظهار واللعان

(٣٨٩)	وَإِنْ حَلَفَ فِي تَرْكِهِ الْوُطْءَ أَبَدًا	أَوْ فَوْقَ ثُلْثِ الْعَامِ فَعَلُهُ هَذَا اعْتِدَا
(٣٩٠)	تُضْرَبُ لَهُ ثُلْثُ السَّنَةِ فِي الْوُطْءِ	إِمَّا يُطَلِّقُ وَيَفِي لِلْوُطْءِ
(٣٩١)	إِنَّ الظَّهَّارَ مُنْكَرٌ وَزُورٌ	فِي قَدْ سَمِعَ حُكْمَ لَهُ يَدُورُ
(٣٩٢)	إِنَّ اللَّعَانَ يَدْرَأُ الْحُدُودَا	عَنْهَا وَعَنْهُ فَافْهَمِ الْمَقْصُودَا

كتاب العدد

(٣٩٣)	وَعِدَّةُ الْأَحْمَالِ وَضَعِ الْحَمْلِ	بَوْضِعِ مَا قَدْ بَانَ خَلْقُ الْحَمْلِ
(٣٩٤)	وَتُلْتُ عَامٍ لِلَّتِي تَوَفَّى	بَلْ لَهَا مَعَ عَشْرَةِ تُوفَّى
(٣٩٥)	وَمَنْ تَحْضُ بِثَلَاثِ حَيْضٍ	وَأَشْهُرٍ لِعَادِمَةٍ لِلْحَيْضِ
(٣٩٦)	وَيَجِبُ الْإِحْدَادُ لِلْوَفَاةِ	بِمَنْزِلِهِ عَنْ هَذِهِ الزَّيِّنَاتِ
(٣٩٧)	وَيَجِبُ اسْتِبْرَاءُكَ الْإِمَاءَ	بِحَيْضَةٍ أَوْ شَهْرٍ أَوْ إِقَاءَ

باب الرضاع

(٣٩٨)	وَتَبَّتِ الرِّضَاعُ فِي الْحَوْلَيْنِ	بِخَمْسِ رَضَاعَاتٍ لَا بِاثْنَتَيْنِ
(٣٩٩)	وَحُكْمُهُ حُكْمُ النَّسَبِ فِي الْحُرْمَةِ	لَا فِي الْوَلَا وَالْإِرْثِ فَافْهَمْ حُكْمَهُ

كتاب النفقات

(٤٠٠)	وَيَجِبُ الْإِنْفَاقُ لِلزَّوْجَاتِ	بِقَدْرِ مَا يَكْفِي مِنَ الْأَقْوَاتِ
(٤٠١)	وَهَكَذَا الْكِسْوَةُ وَالْإِسْكَانُ	بِالْعُزْفِ لَا ظُلْمٍ وَلَا عُذْوَانُ
(٤٠٢)	وَزَوْجَةٌ رَجْعِيَّةٌ ذِي تَلَزُّمٍ	وَبَائِنٌ وَنَاشِزٌ لَا تَلَزُّمُ
(٤٠٣)	وَيَجِبُ الْإِنْفَاقُ لِلْقَرِيبِ	مَعَ فَقْرِهِ وَإِرْثِهِ الْقَرِيبِ
(٤٠٤)	وَيَجِبُ الْمَعْرُوفُ لِلْمَمْلُوكِ	وَكَفِّهِ الْعُدْوَانَ عَنْ مَمْلُوكِ
(٤٠٥)	وَكُلُّ مَا يُمْلِكُ مِنَ الْبَهَائِمِ	يَلْزَمُهُ إِطْعَامُ وَسَقْيُ حَازِمٍ

باب الحضانة

- (٤٠٦) وَيَخُضُّنُ الطِّفْلَ الصَّغِيرَ الْأُمُّ
(٤٠٧) فَإِنْ بَلَغَ سَبْعًا يُخَيَّرُ لِلْأَبِ
ثُمَّ قَرَابَاتُ لَهَا تَوُفُّمٌ
وَالْأُمُّ وَالْأُنْثَى تُعَيَّنُ لِلْأَبِ

كتاب الجنایات

- (٤٠٨) وَالْعَمْدُ فِي الْعُدْوَانِ يُوجِبُ الدِّيَّةَ
(٤٠٩) وَشَرَطُ إِيْجَابِ الْقِصَاصِ الْعَادِلُ
(٤١٠) وَالْعَقْلُ وَالْبُلُوْغُ لِلَّذِي قَتَلَ
(٤١١) وَيُؤْمَنُ الْحَيْفُ بِذِي الْجُرُوحِ
أَوْ الْقِصَاصِ جَزْمًا غَيْرُ الدِّيَّةِ
عَضْمٌ لِمَقْتُولٍ وَكُفٌّ قَاتِلٍ
وَأَنْ يَكُونَ غَيْرَ ابْنٍ مَنْ قَتَلَ
مَعَ صِحَّةٍ وَالْإِسْمُ فِي الْمَجْرُوحِ

باب الديات

- (٤١٢) وَمِائَةُ الْبَعِيرِ ضِعْفُهَا الْبَقَرُ
(٤١٣) وَالْأَلْفُ دِينَارٍ مِنْ فِضَّةٍ اثْنَا عَشَرَ
(٤١٤) وَدِيَّةُ الْعُدْوَانِ تَلْزَمُ قَاتِلِ
(٤١٥) يُكْفَرُ الْقَتْلُ بِعَتَقِ الرَّقَبَةِ
وَأَلْفَا شَاةٍ دِيَّةٌ لِلذَّكَرِ
وَدِيَّةُ الْأُنْثَى عَلَى نِصْفِ الذَّكَرِ
بَغَيْرِ عَمْدٍ لِلْوَلِيِّ الْعَاقِلِ
أَوْ صَوْمِ شَهْرَيْنِ مَعَ عُسْرِ الرَّقَبَةِ

كتاب الحدود

- (٤١٦) وَتَلْزَمُ الْحُدُودَ شَخْصًا كُلِّفَا
(٤١٧) حَدُّ الزَّنى رَجْمٌ لِمَنْ قَدْ أَحْصَنَا
(٤١٨) وَيُثْبِتُ الْحَدُّ بِقَوْلِ أَرْبَعَةٍ
(٤١٩) وَيُثْبِتُ الْقَذْفُ مَعَ الْإِسْكَارِ
(٤٢٠) وَيَلْزَمُ التَّغْزِيرُ فِي الْمَعَاصِي
مُلْتَزِمًا بِالتَّحْرِيمِ أَيْضًا يَعْرِفَا
وَالْجَلْدُ وَالتَّغْرِيبُ غَيْرُ الْمُحْصَنَا
أَوْ أَرْبَعِ الْإِقْرَارِ فِيهِ مُكْمَلَه
بِاثْنَيْنِ يَشْهَدَانِ أَوْ إِقْرَارٍ
إِنْ لَمْ يَكُنْ حَدٌّ وَلَا قِصَاصٌ

- (٤٢١) وَمَنْ سَرَقَ مِنْ حِرْزِهِ نَصَابًا
(٤٢٢) وَيَلْزَمُ الْقِتَالُ لِلْبُغَاةِ
- تَحْتَمُّ الْقَطْعُ لَهُ عِقَابًا
حَتَّى يَكُونَ الْجَمْعُ فِي أَشْتَاتِ

باب أحكام الردة

- (٤٢٣) وَيَخْضَلُ الْخُرُوجُ مِنْ إِسْلَامٍ
(٤٢٤) أَوْ اغْتِقَادِ النِّدِّ لِلرَّحْمَانِ
(٤٢٥) أَوْ صَرْفِهِ نَوْعًا مِنَ الْعِبَادَةِ
(٤٢٦) أَوْ يَعْتَقِدُ أَنَّ الَّذِي قَدْ حُلِّلَا
(٤٢٧) فَمَنْ كَفَرَ يَلْزَمُ لَهُ ثَلَاثَةٌ
- بِسَبِّ رُسُلِ اللَّهِ وَالْعَلَامِ
فِي الْمُلْكِ وَالتَّذْيِيرِ وَالسُّلْطَانِ
لِغَيْرِ رَبِّ خَالِقِ عِبَادِهِ
مُحَرَّمًا وَعَكْسُهُ مُحَلَّلًا
يُمَهِّلُ بِهَا وَإِلَّا لَزِمَ إِتْلَافُهُ

باب الأطعمة

- (٤٢٨) كُلُّ طَعَامٍ طَاهِرٍ غَيْرِ مُضِرٍّ
(٤٢٩) وَكُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ
(٤٣٠) عِنْدَ الضَّرُورَةِ جَائِزٌ مُحَرَّمٌ
- فَهُوَ مُبَاحٌ دُونَ مَا فِيهِ الضَّرَرُ
وَمُخْلَبُ الطَّيْرِ حَرَامٌ رَاعٍ
وَنَفْعُ مَالِ الْغَيْرِ أَيْضًا يَلْزَمُ

باب الذبح والصيد

- (٤٣١) وَيَلْزَمُ الْإِسْمُ عَلَى الذَّبِيحَةِ
(٤٣٢) وَالذَّبْحُ مِنْ كُفَّارٍ لَا يَجُوزُ
(٤٣٣) وَتَخْضَلُ الذَّكَاءُ لِلْجَنِينِ
(٤٣٤) وَالسِّنُّ وَالْأَظْفَارُ كَالْوَقِيدِ
- وَالذَّبْحُ فِي الْآيَةِ الْمُبِيحَةِ
إِلَّا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى فَيَجُوزُ
بِذَّبْحِ أُمِّهِ فَافْهَمِ الْيَقِينِ
وَيُكْرَهُ الذَّبْحُ بِكُلِّ مُوْذِي

وَحُكْمُهُ كَالذَّبْحِ فِي الْمَحْكُومِ
فَصَيْدُهَا حِلٌّ إِذَا قَدْ قَتَلَتْ

(٤٣٥) وَيُكْرَهُ الصَّيْدُ بِلَا لُزُومٍ

(٤٣٦) وَلِلطَّيْرِ وَكِلَابٍ عَلِمَتْ

باب الأيمان

- (٤٣٧) وَيَلْزَمُ الْإِقْسَامُ بِالرَّحْمَانِ
(٤٣٨) وَيَحْرُمُ الْإِقْسَامُ بِالْمَخْلُوقِ
(٤٣٩) وَشَرْطُ إِجَابٍ بِالْجَزَاءِ فِيهَا
(٤٤٠) وَتَرْجِعُ الْأَيْمَانُ لِلنِّيَّاتِ
(٤٤١) ثُمَّ إِلَى التَّعْيِينِ ثُمَّ الْإِسْمِ
أَوْ وَصْفِهِ أَوْ فِعْلٍ ذِي الْإِتْقَانِ
إِذْ فِعْلُهُ مِنْ أَعْظَمِ الْفُسُوقِ
أَنْ يَحْضَلَ الْحِنْثُ وَيَقْصِدُ فِيهَا
ثُمَّ لِأَسْبَابٍ مُهَيَّجَاتٍ
فَافْهَمْ هَذَاكَ اللَّهُ مَا يَوْمُ

باب النذر

- (٤٤٢) وَيُكْرَهُ الْعَقْدُ لِذِي النُّذُورِ
(٤٤٣) فَإِنْ يَكُنْ نَذَرَ مَعَاصٍ يُحْرَمُ
وَيَلْزَمُ الْإِيْفَاءُ بِالْمُنْذُورِ
وَمَنْ يُحَرِّمَ طَيْبًا لَا يَحْرُمُ

كتاب القضاء وغيره

- (٤٤٤) وَيَلْزَمُ الْقَضَاءُ بَيْنَ النَّاسِ
(٤٤٥) وَيَلْزَمُ الْإِشْهَادُ فِي التَّكَاحِ
(٤٤٦) وَلَا يَجُوزُ الشُّكُّ فِي الشَّهَادَةِ
(٤٤٧) وَشَرْطُ مَنْ يُقْبَلُ بُلُوغُ إِسْلَامٍ
(٤٤٨) وَمَانِعٌ مِنْهَا جَمِيعُ التُّهْمَةِ
بِالْعَدْلِ وَالْإِنْصَافِ وَالْقِيَاسِ
وغيره نَذْبٌ فَلَا تُلَاحِ
وَيَحْرُمُ الْكِتْمَانُ لِلشَّهَادَةِ
وَالْحِفْظُ وَالْعَقْلُ وَعَدْلٌ تَامٌ
مِثْلُ الْقَرَابَةِ وَالْعَدَاوَةِ شِرْكَةٍ

(٤٤٩)	وَيَقْبَلُ الْإِثْنَانِ أَوْ ثِنْتَانِ	مَعَ وَاحِدٍ فِي الْمَالِ وَالْمُدَانِ
(٤٥٠)	وَتُقْبَلُ الْمَرْأَةُ فِي الرِّضَاعِ	وَكُلُّ أَمْرٍ مُشْبِهٍ الرِّضَاعِ
(٤٥١)	وَمَنْ يُحْمَلُ غَيْرُهُ شَهَادَةٌ	فَحُكْمُهُ حُكْمُهُ بِذِي الشَّهَادَةِ
(٤٥٢)	وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الَّذِي قَدْ ادَّعَى	وَالْحَلْفُ يُلْزَمُ مَنْ عَلَيْهِ يُدَّعَى

باب الإقرار

(٤٥٣)	وَمَنْ أَقَرَّ بِحُقُوقٍ جَازِمَةٍ	لِلَّهِ أَوْ لِلْخَلْقِ فَهِيَ لَازِمَةٌ
(٤٥٤)	إِنْ يَتَّفِقَ اثْنَانِ فِي عَقْدٍ جَرَى	وَيَدَّعِي أَحَدُهُمَا نَقْضًا جَرَى
(٤٥٥)	فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُدَّعِي لِلصَّحَّةِ	إِذْ كُلُّ عَقْدٍ أَصْلُهُ فَالصَّحَّةُ
(٤٥٦)	هَذَا الَّذِي فَضَّلَ مِنَ الْمَتَانِ	ذِي الْجُودِ وَالْإِنْعَامِ وَالْإِحْسَانِ
(٤٥٧)	مَا مِنْهُ قَدْ تَمَّ فَمِنْ إِلَهِي	وَالنَّقْضُ مِنْ نَفْسِي وَقَلْبِي الْإِلَهِي
(٤٥٨)	وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى التَّيسِيرِ	مِنْ فَضْلِهِ وَعَدَمِ التَّعْسِيرِ
(٤٥٩)	ثُمَّ الصَّلَاةُ مَعَ سَلَامٍ تَتَرَى	عَلَى الَّذِي قَدْ شَاعَ مِنْهُ الذِّكْرَى
(٤٦٠)	مُحَمَّدٍ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ	وَتَابِعٍ وَتَابِعٍ لِلتَّابِعِينَ

بلغت كتابة هذه المنظومة المفيدة على خط المؤلف بيده في ٢٦ شوال سنة ١٣٣٣ هـ بقلم عبده الراجي منه وفضله الفقير عبد العزيز بن حمد المصيريع غفر الله له ولوالديه آمين، وذلك في ٢٤ شوال سنة ١٣٤٢ هـ